

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5641/2540

นาง กา ญจนา วรรณากิจพัฒน์โดยนาย
จின்เว้ง แซ่เบ๊

โจทก์

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน

โจทก์

นาย อา รอบ ปทุมแก้ว โดยนางอารี
จินดา ไทย

จำเลย

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 341

ป.วิ.พ. มาตรา 271

การบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลต้องดำเนินการบังคับคดีก่อนหลังไปตามลำดับตั้งที่ระบุไว้ในคำพิพากษา การที่โจทก์เลือกใช้วิธีถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยที่ 1 ในการโอนที่ดินพิพาทโดยโจทก์ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการโอนเป็นเงิน 36,879,705 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 ไม่ได้ตกลงด้วยนั้น ย่อมไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 อีกทั้งเป็นเรื่องนอกคำพิพากษา เพราะในคำพิพากษาไม่ปรากฏให้จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทแต่อย่างใด ฉะนั้น หากโจทก์เสียหายอย่างไรก็ต้องไปว่ากล่าวเอาแก่จำเลยที่ 1 เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก จะขอหักกลบลบหนี้ทำให้การบังคับคดีมีผลผิดไปจากคำพิพากษาหาได้ไม่ เพราะการที่โจทก์จะร้องขอให้หักกลบลบหนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีคำพิพากษา ของศาลบังคับให้จำเลยที่ 1 ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของโจทก์เสียก่อน ลำพังแต่เพียงระบุไว้

ในสัญญาจะซื้อขายที่ดินว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายออกค่าธรรมเนียมและภาษีในการโอนตามข้อฎีกาของโจทก์โดยจำเลยที่ 1 ยังโต้แย้งจำนวนหนี้ยู่่นั้น ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจร้องขอให้ศาลงดจ่ายเงินที่วางต่อศาลให้แก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและชอบที่จะรับเงินค่าที่ดินที่โจทก์วางชำระไว้จำนวน 14,077,000 บาท ได้

คดีสืบเนื่องจากศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 66376, 66378 และ 66379 ตำบลบางบอน อำเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พร้อมกับจดทะเบียนการจำยอมที่ดินเฉพาะส่วนของโฉนดเลขที่ 3969 ตำบลบางบอน อำเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่ตรงและมีส่วนกว้างเท่ากับที่ดินที่นายวินัย พันธุมาศ จินดา ได้จดทะเบียนการจำยอมไว้แล้วนั้นให้โจทก์และรับเงินค่าที่ดินจำนวน 14,077,000 บาท จากโจทก์ ทั้งนี้ให้โจทก์นำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางศาลภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันอ่านคำพิพากษา หากโจทก์ไม่วางเงินในกำหนดถือว่าโจทก์ผิดสัญญา จำเลยมีสิทธิที่จะรับเงินที่ชำระแล้วทั้งหมด และโจทก์หมดสิทธิที่จะบังคับคดีตามคำพิพากษานี้ หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน หากจำเลยที่ 1 ไม่สามารถโอนและจดทะเบียนการจำยอมได้ ให้จำเลยที่ 1 คืนเงินค่าที่ดินที่ชำระไว้ 6,000,000 บาท และชำระค่าเบี้ยปรับเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับชำระไว้ทั้งหมดอีก 6,000,000 บาท รวม 12,000,000 บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

ระหว่างบังคับคดี จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยที่ 2 เข้ารับมรดกความในฐานะทายาทจำเลยที่ 1

โจทก์ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยนำเงินค่าที่ดินที่เหลือจำนวน 14,077,000 บาท มาวางศาล ต่อมาโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้งดการจ่ายเงินค่าที่ดินให้แก่จำเลยที่ 1 ไว้ก่อนเพราะจำเลยที่ 1 ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าภาษีการโอนที่ดินดังกล่าวตามสัญญาจะซื้อจะขาย และศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้งดการจ่ายเงินให้แก่จำเลยที่ 1 ไว้ก่อน ต่อมาโจทก์ได้นำคำพิพากษาศาลฎีกาไปบังคับคดีแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 และชำระภาษีแทนจำเลยที่ 1 ไปก่อนเป็นเงินจำนวน 36,879,705 บาท โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลหักเงินค่าที่ดินจำนวน 14,077,000 บาท ที่โจทก์ได้วางไว้ต่อศาลเพื่อชำระเป็นค่าธรรมเนียมและค่าภาษีในการโอนที่ดินส่วนนี้แก่โจทก์

จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับมรดกความแทนจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ศาลจ่ายเงินค่าที่ดินจำนวน 14,077,000 บาท แก่จำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาแล้ว ดังนั้น เงินที่โจทก์ได้วางศาลเพื่อชำระหนี้ให้จำเลยที่ 1 ตามคำพิพากษา จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้รับมรดกความแทนจำเลยที่ 1 จึงชอบที่จะรับเงินดังกล่าวไปจากศาลได้ ส่วนที่โจทก์ขอให้งดการจ่ายเงินดังกล่าวเนื่องจากจำเลยที่ 1 ต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีในการจดทะเบียนโอนตามสัญญาจะซื้อจะขายนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากคำพิพากษา ซึ่งโจทก์จะต้องไปว่ากล่าวกับจำเลยที่ 2 นอกเหนือจากคดีนี้ จึงมีคำสั่งอนุญาตให้เบิกจ่ายเงินจำนวน 14,077,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับมรดกความแทนจำเลยที่ 1

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามคำพิพากษาศาลฎีกาได้พิพากษาให้จำเลยที่ 1 โอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์โดยให้โจทก์ชำระเงินแก่จำเลยที่ 1 จำนวน 14,077,000 บาท หากจำเลยที่ 1 ไม่โอนโจทก์เลือกปฏิบัติได้สองประการ กล่าวคือ ให้โจทก์ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยที่ 1 ในการโอนที่ดินพิพาท หรือมิฉะนั้นให้จำเลยที่ 1 คืนเงินค่าที่ดินที่ชำระไว้ 6,000,000 บาทกับเบี้ยปรับอีก 6,000,000 บาท รวมเป็น 12,000,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องให้แก่โจทก์ ดังนี้ การบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลจึงต้องดำเนินการบังคับคดีก่อนหลังไปตามลำดับดังที่ระบุไว้ในคำพิพากษาเมื่อโจทก์เลือกที่จะรับโอนที่ดินพิพาทโจทก์จึงต้องชำระเงินแก่จำเลยที่ 1 เป็นเงินจำนวน 14,077,000 บาท การที่โจทก์เลือกใช้วิธีถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยที่ 1 ในการโอนที่ดินพิพาทโดยโจทก์ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการโอนเป็นเงิน 36,879,705 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 ไม่ได้ตกลงด้วยนั้นย่อมไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 อีกทั้งเป็นเรื่องนอกคำพิพากษาเพราะในคำพิพากษาไม่ปรากฏให้จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทแต่อย่างใด ฉะนั้น หากโจทก์เสียหายอย่างไรก็ต้องไปว่ากล่าวเอาแก่จำเลยที่ 1 เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก จะขอหักกลบลบหนี้ทำให้การบังคับคดีมีผลผิดไปจากคำพิพากษาหาได้ไม่ และการที่โจทก์จะร้องขอให้หักกลบลบหนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีคำพิพากษาของศาลบังคับให้จำเลยที่ 1 ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของโจทก์เสียก่อนลำพังแต่เพียงระบุไว้ในสัญญาจะซื้อขายที่ดินว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายออกค่าธรรมเนียมและภาษีในการโอนตามข้อฎีกาของโจทก์โดยจำเลยที่ 1 ยังโต้แย้งจำนวนหนี้อยู่นั้นยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจร้องขอให้ศาลงดจ่ายเงินที่วางต่อศาลให้แก่จำเลยที่ 1 ศาล

ฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและชอบที่จะรับเงินค่าที่ดินที่โจทก์
วางชำระไว้จำนวน 14,077,000 บาทได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกา
เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-พิชัย เตชะพิทยาภูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>